

Händlervertrag

über die Abwicklung von Rechnungsbau und Ratenbau im Online-Handel

Dieser Händlervertrag wird am 8. März 2021 geschlossen zwischen

Arvato Payment Solutions GmbH, Gütersloher Straße 123, 33415 Verl

- nachfolgend "Arvato Payment Solutions" -

und

Nordwind Outdoor GmbH, Hafenstraße 12, 24103 Kiel

- nachfolgend "Händler" -, gemeinsam die "Parteien".

§ 1 Gegenstand und Leistungen

Arvato Payment Solutions stellt dem Händler die Zahlungsarten Rechnungsbau und Ratenbau für dessen Online-Shop zur Verfügung, prüft Bestellungen auf Zahlungsausfallrisiken und übernimmt die Forderungen aus den freigegebenen Bestellungen nach Maßgabe der Anlage 1. Die technische Anbindung erfolgt über die Plattform der Arvato Systems GmbH als technischem Dienstleister; die Schnittstellenbeschreibung ist Bestandteil der Anlage 1.

Der Händler bietet die Zahlungsarten ausschließlich Kunden mit Rechnungs- und Lieferadresse in Deutschland an und bindet die von Arvato Payment Solutions bereitgestellten Informationstexte unverändert in den Bestellprozess ein.

§ 2 Pflichten des Händlers

Der Händler übermittelt jede Bestellung vollständig und wahrheitsgemäß, versendet die Ware erst nach Freigabe durch Arvato Payment Solutions und teilt Retouren, Gutschriften und Stornierungen unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Werktagen, über die Schnittstelle mit. Er stellt sicher, dass seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Abtretung der Forderungen an Arvato Payment Solutions zulassen.

§ 3 Vergütung und Abrechnung

Für die Leistungen zahlt der Händler je abgewickelter Transaktion ein Disagio von 2,9 % des Bestellwerts zuzüglich einer Transaktionsgebühr von 0,25 EUR; die Vergütung für den Ratenbau richtet sich nach der Preistabelle in Anlage 3. Die Vergütung wird mit den Auszahlungen verrechnet; Rechnungen werden wöchentlich gestellt und sind innerhalb von 14 Tagen nach Zugang ohne Abzug fällig. Alle Beträge verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

§ 4 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft und hat eine anfängliche Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten. Er verlängert sich jeweils um zwölf (12) Monate, sofern er nicht von einer Partei mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende der jeweiligen Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt; ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn über das Vermögen einer Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird.

§ 5 Datenschutz

Die Parteien beachten die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz. Soweit Arvato Payment Solutions personenbezogene Daten im Auftrag des Händlers verarbeitet, schließen die Parteien den als Anlage 2 beigefügten Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Personenbezogene Daten werden nur für die Zwecke dieses Vertrages verarbeitet und nach Wegfall des Zwecks gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

§ 6 Vertraulichkeit

Die Parteien behandeln alle im Zusammenhang mit diesem Vertrag erlangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie als vertraulich gekennzeichnete Informationen streng vertraulich und machen sie Dritten nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei zugänglich. Die Weitergabe an Berater, die einer gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen, ist zulässig. Diese Verpflichtung gilt für fünf (5) Jahre über das Ende des Vertrages hinaus.

§ 7 Höhere Gewalt

Keine Partei ist zur Erfüllung ihrer Pflichten verpflichtet, solange und soweit sie durch Ereignisse außerhalb ihrer Kontrolle daran gehindert wird, insbesondere durch Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Streik oder behördliche Anordnungen. Die betroffene Partei informiert die andere Partei unverzüglich über Eintritt und voraussichtliche Dauer des Ereignisses.

§ 8 Anwendbares Recht

Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) und der Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.

§ 9 Gerichtsstand

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Bielefeld, sofern der Händler Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

§ 10 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt; die Parteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Die Anlagen 1 bis 3 sind Bestandteil dieses Vertrages.

Verl, den 8. März 2021

Für Arvato Payment Solutions GmbH:

Geschäftsführung

Kiel, den 12. März 2021

Für Nordwind Outdoor GmbH:

Geschäftsführung